m_amte.MASE.ECB REGISTRO DECRETI.R.0000033.26-02-2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

ID SIN: 7; ID AREA: 3895 - Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 23 dicembre 2024 con protocollo n. 236721, avente ad oggetto l'approvazione del documento "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006" dell'area sita nella riserva naturale regionale Palude la Vela, parzialmente ricadente in area sin Taranto del Comune di Taranto". Comune di Taranto.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del

Firmato digitalmente in data 26/02/2025 alle ore 08:31

Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4 prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 449 del 20 dicembre 2024 di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 12 gennaio 2024, n. 18, registrato alla Corte dei conti al n. 521 del 15 febbraio 2024, di "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", con il quale sono modificate le strutture di livello generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è istituita, all'art. 1, la Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, recante il conferimento all'Ing. Luca Proietti dell'incarico di direttore della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto direttoriale n. 269 del 22 dicembre 2021 recante "Definizione del modello di istanza da compilare per l'approvazione del documento di Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale", pubblicato sul sito di questo Ministero;

Visto il Report di validazione di ARPA Puglia delle analisi condotte in contraddittorio, trasmessa con nota protocollo n. 0053399/2022 del 26 luglio 2022, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 93082;

Viste le note protocollo n. 86475/2024 e n.86522/2024 del 16 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero ai n. 71127, n.71130, n.71190, n.71231, n.71236, n.71239, n.71242, n.71246 e 71310, con la quale il Comune di Taranto ha trasmesso il documento denominato "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006" dell'area sita nella riserva naturale regionale Palude la Vela, parzialmente ricadente in area sin Taranto del Comune di Taranto", relativo all'area indentificata al catasto del Comune di Taranto al Foglio n. 226 p.lle 6, 26, 27, 5, 61; al Foglio n. 231, p.lle 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 29, 40, 59, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 88, 96, 99, 111, 112, 117, 121, 125, 126, 172, 190, 193, 197, 198, 199, 214, 215; al Foglio n. 248 p.lle 2, 10, 11, 12, 13, 22, 28, 43, 64, 66, 72, 83, 85, 102, 103, 106, 106, 107, 107, 108, 109, 121, 152, 153, 181, 212, 871, B;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 aprile 2024, con protocollo n. 73343, con la quale è stato chiesto alla Regione Puglia un coordinamento del procedimento atteso che parte delle aree inquadrate catastalmente al Foglio n. 226 p.lla 6, 26, 27, 5, 61; al foglio n.231, p.lla 1, 2, 3 (parte fuori), 4 (parte fuori), 5, 111 (parte fuori); al foglio n. 248 p.lle 2, 10, 11, 12, 13 (parte fuori parte dentro), 72, 102, 103, 106, 121, 152, 153, 871, B - risultano esterne al perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 45 del 24.2.2000);

Vista la nota della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Bonifiche e Pianificazione- con protocollo n. 206264/2024 del 30 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 79354, con la quale la Regione **c**omunica di condividere la proposta di azione amministrativa congiunta utile a favorire la celere conclusione del procedimento e la concentrazione dell'azione amministrativa e che non si ravvisano motivi ostativi alla convocazione della conferenza di servizi decisoria;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 3 maggio 2024, con protocollo n. 81735, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 241/90 avente ad oggetto il documento denominato "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006 dell'area sita nella riserva naturale regionale Palude la Vela, parzialmente ricadente in area sin Taranto del Comune di Taranto" trasmesso dal Comune di Taranto con note protocollo n. 86475/2024 e n.86522/2024 del 16 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 71127, n.71130, n.71190, n.71231, n.71236, n.71239, n.71242, n.71246 e 71310;

Visto il parere di ARPA Puglia trasmesso con nota del 21 maggio 2024, con protocollo n. 43436, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 93417;

Visto il parere di ISPRA trasmesso con nota del 22 maggio 2024, con protocollo n. 28402, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 93818;

Visto il parere INAIL trasmesso con nota del 28 maggio 2024, con protocollo n. 3942, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 98136;

Vista la nota dell'ex Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 24 maggio 2024, con protocollo n. 96021, con la quale è stato chiesto al Comune di trasmettere le integrazioni richieste dagli Enti;

Considerato che con la predetta nota protocollo n. 96021, al fine di consentire al Comune di produrre la documentazione richiesta è stata disposta la sospensione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

Vista la nota del Comune di Taranto del 18 luglio 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero ai nn. 133606, 133609, 133624, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 luglio 2024, con protocollo n. 139239, con la quale è stata disposta la riapertura dei termini della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90;

Visto il parere INAIL trasmesso con nota del 6 agosto 2024, con protocollo n. 8962, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 147184;

Visto il parere ISPRA trasmesso con nota dell'8 agosto 2024, con protocollo n. 044906/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 148822;

Visto il parere ARPA Puglia**,** trasmesso con nota del 12 agosto 2024, con protocollo n. 062385, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 150792;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 agosto 2024, con protocollo n. 156302 con la quale è stato sollecitato ISS ad esprimere il parere di competenza sulle integrazioni trasmesse dal Proponente;

Visto il parere ISS, trasmesso con nota del 5 settembre 2024, con protocollo n. 0037598 acquisita al protocollo di questo Ministero al n. 162153 del 6 settembre 2024;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 settembre 2024, con protocollo n. 168454, con la quale sono stati trasmessi i pareri ed è stato richiesto al Comune di Taranto di trasmettere una documentazione integrativa che risponde ai chiarimenti richiesti dagli Enti;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 settembre 2024, con protocollo n. 175412, con la quale è stato comunicato che la documentazione utile per i lavori è stata aggiornata per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati;

Vista la nota del Comune di Taranto del 24 ottobre 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 194261, con la quale sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 novembre 2024, con protocollo n. 212811, con la quale è stato chiesto agli Enti di trasmettere le determinazioni di rispettiva competenza (ISPRA e ARPA, nell'ambito del SNPA, per gli aspetti ambientali; ISS, INAIL e ASL e per gli aspetti igienico-sanitari) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;

Visto il parere di ISPRA trasmesso con nota del 12 dicembre 2024, con protocollo n. 068512/2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 229193;

Visto il parere ARPA Puglia, trasmesso con nota del 13 dicembre 2024, con protocollo n. 91210, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 230090;

Visto il parere della Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Bonifiche e Pianificazione trasmesso con nota del 16 dicembre 2024, con nota protocollo n. 062357, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 230855;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2024, con protocollo n. 236721, con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, co. 2, l. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, avente ad oggetto il documento denominato "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006" dell'area sita nella riserva naturale regionale Palude la Vela, parzialmente ricadente in area sin Taranto del Comune di Taranto" trasmesso dal Comune di Taranto con note protocollo n. 86475/2024 e n.86522/2024 del 16 aprile 2024, acquisita

in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 71127, n.71130, n.71190, n.71231, n.71236, n.71239, n.71242, n.71246 e 71310 e le integrazioni trasmesse con nota del 18 luglio 2024 e del 24 ottobre 2024, acquisite al protocollo di questo Ministero rispettivamente ai n. 133606, 133609, 133624 del 18 luglio 2024 e al n. 194261 del 24 ottobre 2024;

Vista la nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2025, con protocollo n. 23486 con la quale, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate Comune di Taranto le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportate nel decreto di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria indetta con nota del 23 dicembre 2024 con protocollo n. 236721;

Tenuto conto che, nella nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2024, con protocollo n. 236721, è stato indicato il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2024, con protocollo n. 236721, è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater in quanto applicabile, in combinato disposto con l'articolo 252 comma 4, del D.lgs. 152/2006, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi;

DECRETA

Art. 1

1. È approvato il documento denominato "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006" dell'area sita nella riserva naturale regionale Palude la Vela, parzialmente ricadente in area sin Taranto del Comune di Taranto" trasmesso dal Comune di Taranto con note protocollo n. 86475/2024 e n.86522/2024 del 16 aprile 2024, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 71127, n.71130, n.71190, n.71231, n.71236, n.71239, n.71242, n.71246 e 71310 e le relative integrazioni, trasmesse con note del 18 luglio 2024 e del 24 ottobre 2024, acquisite al protocollo di questo Ministero rispettivamente ai n. 133606, 133609,

133624 del 18 luglio 2024 e al n. 194261 del 24 ottobre 2024, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) devono essere realizzati 2 ulteriori piezometri, il cui posizionamento deve essere condiviso con l'Agenzia e devono essere ubicati preferibilmente lungo la verticale dei sondaggi che hanno presentato i valori maggiormente elevati del parametro C>12 (ad esempio i sondaggi S3, S8) o ad essi prossimi;
b) deve essere presentato il piano di monitoraggio, ai sensi dell'art. 242 c.5, del D.lgs. 152/06, per confermare lo stabilizzarsi delle risultanze dell'Analisi di Rischio riferite all'attuale destinazione d'uso effettiva prevalente dell'area (Riserva naturale);
c) il Piano di monitoraggio presentato deve essere aggiornato, con gli Enti territorialmente competenti, tenendo conto degli ulteriori due punti di campionamento delle acque sotterranee e della necessità di definire lo stato di qualità ambientale della falda in relazione sia agli idrocarburi, rilevati soltanto nei suoli, che ai composti inorganici, rilevati soltanto nei campioni di acqua sotterranea in fase di caratterizzazione;
d) nel caso di modifiche al modello concettuale alla base dell'analisi di rischio, la stessa deve essere aggiornata, sia con riguardo allo scenario attuale che allo scenario a destinazione d'uso.

2. Poiché gli esiti dell'Analisi di rischio sono strettamente correlati al modello concettuale definitivo rappresentato, qualsiasi variazione all'assetto del sito e allo stato dei luoghi con conseguente modifica al modello concettuale sorgenti-percorsi-recettori, deve comportare una rielaborazione dell'Analisi stessa da segnalare negli strumenti urbanistici in quanto costituiscono vincoli di natura urbanistica.

3. Devono essere predisposte tutte le misure necessarie a protezione dei lavoratori, i quali dovranno essere adeguatamente formati su tutti i rischi connessi alle attività da svolgere e dovranno essere adottati dei dispositivi di protezione individuali adeguati ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Art. 2

1. Per l'effetto, l'area oggetto del documento di cui all'art. 1, sita nella riserva naturale regionale Palude la Vela, parzialmente ricadente nel SIN "Taranto", individuata al catasto del Comune di Taranto al Foglio n. 226 p.lla 6, 26, 27, 5, 61; al foglio n.231, p.lla 1, 2, 3 (esterna al perimetro del SIN), 4 (esterna al perimetro del SIN), 5, 111 (esterna al perimetro del SIN); al foglio n. 248 p.lle 2, 10, 11, 12, 13 (parzialmente esterna al perimetro del SIN), 72, 102, 103, 106, 121, 152, 153, 871, B - relativamente alla matrice ambientale "suolo e sottosuolo", risulta non contaminata ai sensi e per gli effetti degli articoli 239 e seguenti del D.lgs. 152/06., in quanto nei suoli insaturi superficiali e profondi dell'area 05F non sono stati registrati superamenti delle CSC.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 252, commi 4 e 6, D.lgs. n. 152 del 2006, il presente provvedimento ha carattere definitivo ed ha efficacia esterna.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Luca Proietti